

מסורת הש"ס

א) פ"י ה"ר"ן על זה תמנא לקמן [ז.], ב) פ"א אובל, א) [דף י"ג, ד] וינ"ע בפרי"ש לקמן [ז. ד"ה רבי עקיבא], ב) [שמות כ], א) וויקרא יט].

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה מודר אני וכו' או אמר לו הבאי לשון מופרשני מוכר או אמר מרוחק: (ב) ברי"ג ד"ה ושבויות וכו' כמשמע סתם ומהני ולא הוי כמשמע בשמים:

מוסף רש"י

גדרים. האומר הרי על קונם שלא אוכל או שלא אעשה דבר פלוני (בסודר ה' ג). עיקר הגדר הוא דרך התפסה בדבר שגבר היה חול ונתקדש, גנון שהיתה לפיו חמירה של חולין ומחירה של צהמת קרבן ואומר הרי עלי זו סוד, או שאומר הרי מחירה זו על כקרבן (מאירי בשבט). הדין חובבך בזה להחמיר. כלום שמתחבך איך ואכל, כך איזה לא נבחר ליה שאה ודאי אסור (לקמן ז).

פירוש הרא"ש

כל בניוי נדרים בגדרים. כל שאני עיקר השם נקרא כני כמו המכנה שם להחירו. נדרים עיקר נדר האומר בתורה הוא שמתפס התפס בדבר הנאסר פה גנון האסר ע"י אסור פה גנון קרבן או הקדש או שנשבע עליו ונפ"י שבויות דריש ליה מקרא כי ידור נדר עד שידור בדבר הנדור. והכני הוא עיקר הנדר ולקמן מפרש הי וניהו ובגמרא מפרש טעמא: והרבים בהרבים. חרס חרס עיקר נדר שהחרים נכסיו או מקצתם ואומר הרי זה ונ"א אלו חרס. ומיר גוויז חרמיה וניהו חרמי גבוה וחרמי כהנים חרמי גבוה לבדק היות ומועלין בהם ויש להם פרייה. חרמי כהנים אין להם פרייה אלא יומתין לכהנים ועד שלא באו לידי הכהנים מועלין בהם ומשאלין ליד כהן הדי הם מחולין לכל דבריהם ופליגי תנאי בפירק [התקדשים שדורין בערין] (דף כח:): איכא מאן דאמר סתם חרמים לבדק היות ואיכא מאן דאמר סתם חרמים לבסין: האומר להבירו מודר אני מוכר. כל הני מקרי דיות כמו בית די הכלי שאני עיקר הכלי האוחז בו הכלי עולה עמו וכו' הני דיות אינו גומר דבירו לפרש הגדר אלא התחלה בעלמא ומתוכן ניכר שדעתו לינור

ומחשבינן ליה כחילו גמר דבירו ובגמרא מפיך להו מקראי ואע"ג דגמר בלבו לינור אי לאו דחשבינן להו כחילו הויא בשפתיה לא הוי נדר כדלמרינן בפירק ג' דשבויות (דף כו:): אמר שמואל גמר בלבו כ"רין להו"א בשפתיה:

שבוית העדות (דף לה) קאלמר יתן ה' אותך לאלה ולשבוית נאמר כאן אלה ונאמר להלן אלה מה להלן בשם אף כאן בשם וכן ריש פ' שבוית הדיין (דף לה) קאלמר כמאן כ"י חנינא דלמר בעינן שם אפי' חנינא רבנן דלמרי כביעינן אכל (אל) בלא כתיי דשם לא מחייב וכן קשה התם דלמרי' במס' שבויות (דף טז) שבוית שלא אוכל שבוית שאוכל כך אסור ואורייתא הא דנעינן שם או כינוי במושבע מפי אחרים אכל במושבע מפי עצמו מלי אכר נפשיה בלא שום כינוי: וגוירות בגוירות. תימיה אמאי לא תנא אסורי כאסורי והקדשות כהקדשות וכו' וי"ל דלמ"ד לשון נכרים לא תנא אלא בבני דתנא ונלמ"ד לשון שבדו חממים י"ל דלהכי לא תנא דלא כתב ערך לה' אסור לה' הקדש לה' כמו דכתיב חרס לה' וקרבן לה': האומר להבירו מודר אני מוכר. הני דיות מוקדו שאני גומר דבירו אלא מתחיל והוי דיות כמו די לכלי ומפרש בגמ' אמאי שבב כביעינן דימירי ביוון ומפרש דיות דלא איירי ביוון: שאני אוכל כך. יש דגורסין ביו"ד שאני אוכל כך וקשה דהא אין נדרים חלין אלא על דבר שיש בו ממש ושמת מיירי דמסרינן בו לאכול ואומר שאני והוי כמו קונם שאני אין אורי"י דגמג' משמע דנמדי דמאלל אף שאני ביו"ד לא קרי בזה דבר שאין בו ממש ולא דמי לשאני ישן דלמר לקמן (דף יז) [דהוין] דבר שאין בו ממש לא בדברו ולא בשניה אכל הכא מ"מ בתאלל שהוא מוכיר יש בו ממש והוא קונם המאלל עצמו ענין זה שאני אוכל וא"מ מהו עיקר הגדר בשלמא חרמים הוא עיקר מן החרס ושבויות מן השעוה וי"ל שנדר עצמו הוא עיקר דלמר ככר זה על נדר וכן משמע מתנאי כתיי נדרים כנדרים וקרא נמי מוכה כי ידור נדר ולא נראה דל"כ מאי קאלמר התם מודר אני ממך דארבה הוא עיקר הגדר ועוד קשה דקאלמר קונם קונת קונם הרי זה כינוי לקרבן הוא ליה למימר לנדרים לבך נראה לפרש דעיקר הגדר כשהוא אומר ככר זה על עיקר קרבן כי ידור נדר מאי למימר דנעינן שידור בדבר הנדור:

רש"י

כל כנויי נדרים כנדרים. דעיקר נדר דכתיב בתורה (במדבר ז') **איש כי ידור נדר** דלמר קרבן שאני אוכל כך או קרבן שאני נהנה כך ואם אמר בלשון אחר בכינוי נדר כדקמני לקמן [י.] קונם שאני בנהנה כך או קונם שאני נהנה כך דאם כינה לקרבן בזהני לשונות נמי מיתסר בזה כנדרים כמו שאסור גבי קרבן וכן כנויי חרמים כחרמים וכן כנויי שבויות כו' מפרש לקמן^[4]: **מודר אני ממך**. כלומר הרי עלי כנדר מה שאני נהנה ממך או א"ל (א) מופרשני ממך בזהאי לשון או אמר מרוחק אני ממך דמשמע דמיתסר נפשיה ולא מיתהני מיניה וכל הני כיוון דלא מפרש ממש **לנדר** דלא מידבר ביה שום לשון קרבן הויין ידות: **מנוה** אני לך. כמו שאם היה צידיו דאסור ליה לישא וליתן בזהדיה כך אסר נפשיה עליה: **ר"ע** **היה חובב** **זוה** **להחמיר**. הוה מחבך להחמיר י' דאסור נמי דענין נדר הוא ולא צריך ליה: גמ'

האסור וכדלמרינן בריש פרק שבויות שמים בתרא (שבויות דף כ:): מאי טעמא דלמר קרא כי ידור נדר לה' [במדבר ז'] עד שידור בדבר הנדור כלומר שאע"פ שנדר חל בלא התפסה אפי"ה אם התפיסו בעינן שימפיסנו בדבר הנדור ולא בדבר האסור וכמו שכתבתי שם בס"ד הלכך היכא שהתפס ואמר הרי ככר זה עלי כקרבן חייל נדריה ועיקר נדר הוא זה. וכינויו הוא שבמקום קרבן יאמר קונם קונת קונם וכל שאמר כן הרי הוא אסור כאילו אמר קרבן עלי ככר זה והיינו דמתן כל כנויי נדרים ובהני כנויין פליגי ר' יוחנן וריש לקיש בגמרא [לקמן י.] דר"י אמר לשון נכרים הם ור"ל אמר לשון שבדו להם חכמים להיות נודרים בו. ולר"י דלמר לשון נכרים הם ודאי הנודר בזהם כנודר בעיקר קרבן שהנדרים נאמרים הם בכל לשון ואפי' לר"ל נמי דלמר שם לשון שבדו להם חכמים הרי הם ג"כ כנדר גמור מדאורייתא שהרי כל הלשונות אינן אלא הסכמת אומה ואומה ולא גרעה הסכמת חכמים וז"ל מהסכמתם הלכך הוו להו מדאורייתא. וה"ג משמע בריש נויר [ג.] דפרכינן אמתנאי פתח כנויין ומפרש דיות ומשני תנא כי פתח פתח בעיקר קרבן והדר מפרש דיות דלמתיין ליה מדרשא אלמא דלכ"ע כנויין דלורייתא לחיובי עלייהו קרבן דאי לר"ל לא מחייב עלייהו קרבן הי"ל למימר התם הניחא למ"ד כנויין לשון נכרים הם אלא למ"ד לשון שבדו להם חכמים מאי איכא למימר כדליתמר בסוגיין דהכא [ג.] אלא ודאי משמע דלכ"ע כנויין דלורייתא. ואיכא למידק לר"י דלמר לשון נכרים הם מאי שנא דפריש הנין לישני דקונם קונת קונם טפי משאר לישני לימא הנודר בכל לשון נדרו נדר. והנכון שראיתי בזה הוא מה שפי' החכם הגדול ר' יהודה בר' חסדאי וז"ל דרבוותא אשמעינן דלא מצעי בלשונות נכרים שהם לשונות גמורים שהנודר בהם נדרו אמר מה שפי' בלשונות שאינן גמורים כגון אלו דקונם קונת שהרי לשון הקודש הוא אלא שנשתבש וסד"א שהנודר בהן לא יהא נדר כיון שאינן לשון גמור בפ"ע קמ"ל דכיון שהנכרים מדברים בזהם אע"פ שאינו מעיקר לשונם אלא משיבוש שהוא צידם הרי הוא נדר גמור וכ"ש שאר לשונות הנכרים ויש הוכחה לפירוש זה צירושלמי וה"ט נמי דקרי להו כנויין כלומר שהם מלשון נדר אלא שהוא מכונה כמו המכנה שם לחבירו [ב"מ נח:]. אלו הם כנויי נדרים. וידות נדרים הוא שמתחיל בתמקת בדבורי של נדר אלא שאינו גומר אומו ואותו מקצת הדבור [הוי כחלין] נודר כל השלמות הדבור כלאם האוחז כלי בציית די שלו ומטלטלו כולו ומש"ה חייל נדרא ולקמן מפרש להו לידות: **וחרמים כחרמים**. כלומר שהאומר נכסים אלו עליו חרף חרף חרף הרי אלו כאילו אמר נכסים אלו עליו חרס והם אסורים עליו: **ושבויות כשבויות**. כלומר דכינוי שבויה הרי הוא כשבויה וחיילא. ומהא שמעינן דשבויה לא ציעא שם אלא כיון שאמר שבויה או שבוית שהיא כנויה שלא אוכל ככר זה אסור לאכלו דמתנאי' בכה"ג עסקינן דאי בשהזכיר את השם מאי איירא משום כנוי שבויה מפיכך לי משום הזכרת השם דלפילי בלא שבויה וצלא כנוי הוי שבויה. והראיה מדלמרינן בפי' אין מעמידין (ע"ו כח). לאלהי ישראל לא מגלינא וכדאי' התם ולקמן נמי במכילתין (דף כג:) אמר' מארי כולא לא טעימנא. ועוד דלמ"ד כנויין לשון שבדו הם [לקמן י.] להכי תקנו כנויין בשבויה כי היכי דלא לומר שבויה לה' כדמוכח בגמ' [שם] אלמא כל שהזכיר שבויה או כנויה אפי' בלא הזכרת השם מהני. ואיכא לאקשויי מדלמרינן בפי' שבוית העדות (שבויות לה): דשבוית העדות ציעא שם וכדילפינן התם אלה אלה מסוטה. תירץ ר"ת וז"ל דה"מ במושבע מפי אחרים דהא מסוטה גמרי' לה שמושבעה מפי כהן אכל במושבע מפי עצמו לא צעי' שם. ותמהני עליו פה קדוש איך אמר דבר זה דהא אמרינן בס"פ שבויות שמים בתרא (שם דף כט:): דהמוציא אמן אחר שבויה כמוציא שבויה מפיו דמי וילפי' לה מסוטה דכתיב ואמרה האשה אמן אמן [במדבר ה] כלומר והויא כמושבעת מפי עצמה וכמו שפרש"י וז"ל שם ובפי' שבוית העדות (שבויות דף לו). דאי לא אפי' מושבעת מפי אחרים לא הויא וה"ט דתנן התם דלע"ג דששבוית כנויי דמושבע מפי אחרים פטור כל היכא שענה אמן חייב וכיון שכן דמסוטה גמרינן הוה לן למימר דלפיי מושבע מפי עצמו ליצעי' שם ולפיכך לא יציתי לקוף דעתו בזה. ועוד הקשו עליו דהתם משמע דאפי' במושבע מפי אחרים לא צעי' שם דתנן התם (דף לה). משביעיני עליהם אוסרם אני וכו' הרי אלו חייבים ומסיק דא"י דה"ק משביעיני עליהם בשבויה אלמא בלשון שבויה בלחוד סגי ואע"פ שרש"י וז"ל פי' שם במילתיה דלצבי דמיירי כשהזכיר את השם אין זה במשמעות הלשון. אלא עיקרן של דברים דהיא דלמרינן דשבוית העדות ציעא שם ר' חנינא בר אידי היא דגמר אלה אלה מסוטה אצל רבנן לא צעו לא שם ולא כנוי וכדמוכחא מתנאי' וכי תנן התם ובכל הכנויין הרי אלו חייבין לאו דבעיא שם או כנוי אלא לומר דמשביע בכנוי כמשביע סתם ומהני ולא ^(א) כמשביע בשמים ובארץ דתנן התם דפטורין אלא שהר"אצ"ד וז"ל אמר דלענין מלקות אינו לוקה אלא בהזכרת השם דבכולהו לאוי דשבויה שם כתיב בזה לא תשא את שם ה' ^(ב) לא תשבעו בשמי' אצל לענין אסורא בלא שם נמי איתא: וגוירות כנויות.

כלומר שהאומר הריני [נוזין] פזיח כאומר הריני נויר: **האומר לחבירו מודרני ממך וכו'**. מפרש בגמרא דהיינו דיות. ומפרשים נמי דהכי תנאי מודרני ממך שאני אוכל כך או מודרני ממך שאני טועם כך [לקמן ד:] וכן מופרשני מרוחקני. והוו דיות משום דלא מסיק דבוריה למימר כקרבן אי נמי דלא אחר אסורא בדיא: **שאני אוכל** **ושאני טועם**. אית דגרסי הכי בלא יו"ד ואת דגרסי שאני ביו"ד. ויתבאר בגמרא בס"ד (דף ד: ד"ה אלא): גמ'

כל כנויי פרק ראשון נדרים

ר"ן

ב.

א א מיי פ"א מהל' נדרים הל' טז סמג לאוין רמב טוש"ע יו"ד ס' ח:

ב ב מיי סם:

ג ג מיי פ"ב מהל' שבויות הל' ה סמג לאוין רמב טוש"ע יו"ד ס' דלו סעי' י:

ד ד מיי פ"א מהל' מוירות הל"ס סמג עשן קכ:

ה ה מיי פ"א מהל' נדרים הל' טז סמג לאוין רמב טוש"ע יו"ד ס' רו סעי' א:

חוספות

כל כנויי נדרים בגדרים וחרמים בהרבים. כינוי זהו שם שפל (רי"א טפל) כדלמרי' המכנה שם לחביו לשון כנויי נדרים דעיקר הגדר הוא כשמתפס החפץ בדבר הנדור כמו דלמר לשון עלי ככר זה הקדש ועל ככר אחר ואמר היא כוה זהו נדר דלדמר פרק ג' דשבויות (ד' כ) עד שידור בדבר הנדור והני לישני כעין מר דין ולקמן בשליה פירקין קאלמר ר"ל לשון שבדו חממי' ולהכי תפיס כנויי דלא לימא קרבן לה' דיומתיין דלמר לה' ולא אמר לקרבן ומפיך שם שמים לנעלה ורי יוחנן אמר לשון נכרים דנעלושם כשעזרין נדר ואומרים הכי וקשה למ"ד לשון נכרים אמאי נקט הני לישני לימא בכל הלשונות שהם נודרים בלשונם היא נדר ואומר ר"י ודאי אם היא בלשונם היא נדר אחרי שהם מבינים והני דמתנאי' אפי' לא ידעו האל הרי הוא נדר ולמ"ד לשון שבדו חכמים קשה דה"ג כנויי דטויר דיו חכמים והכי ציאל קרבן על לשון חכמים ובגדרים לא קשה אי עבר בכל תאלחר גבי נויר וכן מוכח בגמרא דפירין הניחא למ"ד לשון נכרים חלל למ"ד לשון שבדו חכמים מאי איכא למימר ובגמ' נויר דקאלמר כל כנויי מוירות כמירות לא פריך כה"ג בגמ' ואורי"י דאין זו רחיה דרגילות הוא להאריך בתקום תלחד ולקצר בתקום תלחד ועל לשון שבדו חכמים נמי הוי נויר דכיון דתקיט חכמים שונדרינן בזהי לישני הוי בעיקר מוירות ויש כח בדיהם לעשות תקנתן בעיקר מוירות ועוד י"ל כיון שתיקט חכמים הני לישני מויות הנודר לנדר גמור וגמר בלבו לעשותו בעיקר הלשון: והרבי"ם בהרבי"ם.

הוא הויעלו חכמים בתקנתם והא כל הכנויים אינם אלא משום שלא חזירי שם שמים לנעלה שאחרי הכנויים אלו אינו רהוט לומר לה' כמו אם יאמר קרבן דלא הוא רהוט לומר לה' וי"ל שאם ירעה להחרים לבדק היות יאמר חרס לבדק היות: ושבבויות כשבבויות. שבוית שבויה מפרש לקמן וקשה דשליה פי' כביעינן דימירי ביוון ומפרש דיות דלא איירי ביוון: שאני אוכל כך. יש דגורסין ביו"ד שאני אוכל כך וקשה דהא אין נדרים חלין אלא על דבר שיש בו ממש ושמת מיירי דמסרינן בו לאכול ואומר שאני והוי כמו קונם שאני אין אורי"י דגמג' משמע דנמדי דמאלל אף שאני ביו"ד לא קרי בזה דבר שאין בו ממש ולא דמי לשאני ישן דלמר לקמן (דף יז) [דהוין] דבר שאין בו ממש לא בדברו ולא בשניה אכל הכא מ"מ בתאלל שהוא מוכיר יש בו ממש והוא קונם המאלל עצמו ענין זה שאני אוכל וא"מ מהו עיקר הגדר בשלמא חרמים הוא עיקר מן החרס ושבויות מן השעוה וי"ל שנדר עצמו הוא עיקר דלמר ככר זה על נדר וכן משמע מתנאי כתיי נדרים כנדרים וקרא נמי מוכה כי ידור נדר ולא נראה דל"כ מאי קאלמר התם מודר אני ממך דארבה הוא עיקר הגדר ועוד קשה דקאלמר קונם קונת קונם הרי זה כינוי לקרבן הוא ליה למימר לנדרים לבך נראה לפרש דעיקר הגדר כשהוא אומר ככר זה על עיקר קרבן כי ידור נדר מאי למימר דנעינן שידור בדבר הנדור:

שבוית העדות (דף לה) קאלמר יתן ה' אותך לאלה ולשבוית נאמר כאן אלה ונאמר להלן אלה מה להלן בשם אף כאן בשם וכן ריש פ' שבוית הדיין (דף לה) קאלמר כמאן כ"י חנינא דלמר בעינן שם אפי' חנינא רבנן דלמרי כביעינן אכל (אל) בלא כתיי דשם לא מחייב וכן קשה התם דלמרי' במס' שבויות (דף טז) שבוית שלא אוכל שבוית שאוכל כך אסור ואורייתא הא דנעינן שם או כינוי במושבע מפי אחרים אכל במושבע מפי עצמו מלי אכר נפשיה בלא שום כינוי: וגוירות בגוירות. תימיה אמאי לא תנא אסורי כאסורי והקדשות כהקדשות וכו' וי"ל דלמ"ד לשון נכרים לא תנא אלא בבני דתנא ונלמ"ד לשון שבדו חממים י"ל דלהכי לא תנא דלא כתב ערך לה' אסור לה' הקדש לה' כמו דכתיב חרס לה' וקרבן לה': האומר להבירו מודר אני מוכר. הני דיות מוקדו שאני גומר דבירו אלא מתחיל והוי דיות כמו די לכלי ומפרש בגמ' אמאי שבב כביעינן דימירי ביוון ומפרש דיות דלא איירי ביוון: שאני אוכל כך. יש דגורסין ביו"ד שאני אוכל כך וקשה דהא אין נדרים חלין אלא על דבר שיש בו ממש ושמת מיירי דמסרינן בו לאכול ואומר שאני והוי כמו קונם שאני אין אורי"י דגמג' משמע דנמדי דמאלל אף שאני ביו"ד לא קרי בזה דבר שאין בו ממש ולא דמי לשאני ישן דלמר לקמן (דף יז) [דהוין] דבר שאין בו ממש לא בדברו ולא בשניה אכל הכא מ"מ בתאלל שהוא מוכיר יש בו ממש והוא קונם המאלל עצמו ענין זה שאני אוכל וא"מ מהו עיקר הגדר בשלמא חרמים הוא עיקר מן החרס ושבויות מן השעוה וי"ל שנדר עצמו הוא עיקר דלמר ככר זה על נדר וכן משמע מתנאי כתיי נדרים כנדרים וקרא נמי מוכה כי ידור נדר ולא נראה דל"כ מאי קאלמר התם מודר אני ממך דארבה הוא עיקר הגדר ועוד קשה דקאלמר קונם קונת קונם הרי זה כינוי לקרבן הוא ליה למימר לנדרים לבך נראה לפרש דעיקר הגדר כשהוא אומר ככר זה על עיקר קרבן כי ידור נדר מאי למימר דנעינן שידור בדבר הנדור:

עין משפט ונר מצוה